

감사결과 처분요구서

- ○○본부 간부직원의 언어표현 부적절 조사 -

2018. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 인원 및 기간	1
II. 감사 결과 처분 요구사항	2
1. 처분 요구사항 일람표	2
2. 처분 요구사항 명세	2
가. 간부직원의 언어표현 부적절(징계)	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 ▲▲처로부터 “○○본부 성희롱 신고사건 관련 성희롱 고충심의위원회 재심의 결과” 공문이 접수됨에 따라, 이에 대한 사실관계를 확인하고, 관련 규정 위반 여부를 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하기 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 사외 여성노동법률지원센터 노무사가 작성한 사건 조사결과 보고서를 근거하여 부적절한 언어표현을 한 행위자와 피해자, 참고인을 대상으로 부적절한 언어 표현을 하게 된 경위와 사실관계에 대하여 규명하고 관련 규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

- 감사인원 : 감사실 검사역 차장 1명
- 감사기간 : 2018. 2. 6. ~ 같은 해 2. 14.(7일간)

* 2018. 3. 14. 상임감사위원의 결재로 감사결과 확정

II. 감사결과 처분 요구사항

1. 처분 요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○본부	복무	간부직원의 언어표현 부적절	징 계 (견책)	(1)
2	○○본부	복무	간부직원의 언어표현 부적절	통보	-
3	○○본부	복무	○○본부 성희롱 예방 교육	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 간부직원의 언어표현 부적절

관 계 부 서 ○○본부

징계 대상자 ○○본부 ■■발전소

◆ 직급 A

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

위 사람은 2017. 1. 25. 부터 2018. 3. 21. 현재까지 ○○본부 ■■발전소에서 근무하면서 직원들을 관리하는 간부의 위치에 있다.

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 「양성평등기본법」 제3조(정의) 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조(정의) 따르면 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동 등의 경우 성희롱에 해당 한다고 규정하고 있다.

또한, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」 제3조(성희롱의 정의)에서 상기의 법규와 같이 정의하고 있으며, 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 사회통념상 성적 수치심을 유발하는 행위를 하여서는 아니 된다” 고 되어 있고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴

의무)에 따르면 “공직자는 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 위 사람(A)은 ○○본부 ■■발전소 소속 직원들의 생일 축하 행사를 마친 후 부하 직원을 격려하던 중 B가 소속된 □□팀 자리에서 B에게 생일 축하 꽃다발을 전달하는 과정에서 ‘대리모’라는 부적절한 표현을 하였고, 이에 B는 A의 발언에 대해 성적인 불쾌감을 느낀 사실이 있다.

비록 A가 성적인 의도 없이 표현을 한 것이지만 직원을 관리하는 간부직원으로서 직장 내 성희롱 예방을 위해 솔선하여 노력하고 소속 직원들의 모범이 되어야 할 위치에 있었음을 볼 때, 직원에게 부적절한 언어표현을 한 행위는 간부직원으로서 올바른 처사가 할 수 없다.

대법원 판례¹⁾에 따르면 성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적 굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되어야 한다 하였다.

본 건의 경우 행위자와 피해자, 참고인 모두가 ‘대리모’란 의미를 성관계, 여성의 임신과 출산 등과 관련있는 부정적인 표현으로 이해하고 있음을 볼 때 행위자가 성적 의도를 가지고 표현한 것이 아니었더라도 성적 불쾌감을 느낄 수 있는 언

1) 대법원 2007. 6. 14, 선고 2005두6461 판결

어적 성희롱에 해당된다고 할 것이다.

따라서, 위 사람의 행위는 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘성희롱’에 해당되고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호 ‘회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 ① ○○본부 ■■발전소 소속직원들의 생일 축하행사에서 □□팀 직원 B에게 언어적 성희롱에 해당하는 부적절한 언어표현을 함으로써 피해자로 하여금 성적 불쾌감을 느끼게 한 ○○본부 ■■발전소 ◆ 직급 A에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(견책) 처분하시기 바랍니다. (징계)

② B가 A와 같은 발전소에 근무하고 있어 불안감을 가지고 있는 등 B의 근무 환경에 영향을 미칠 수도 있다는 점을 고려하여 A의 보직이동 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)

❖ ○○본부장은 최근 빈번하게 발생하고 있는 공직사회의 직장 내 성희롱 사건과 관련하여 소속 직원들에게 성희롱의 문제점과 경각심을 일깨우고 성희롱의 본질을 이해할 수 있도록 외부 성희롱 전문가를 활용한 성희롱 예방 교육(구체적 사례 위주의 특별교육)을 2018년 상반기에 시행하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)